

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096065-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: IRACEMA ARAGÃO DE FARIAS

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL APENAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO ENTE FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5096065-60.2024.4.02.5101

510014894434 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096065-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: IRACEMA ARAGÃO DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União contra decisão que determinou expedição de Requisição de Pequeno Valor nos autos do cumprimento de sentença nº 0105744-63.2017.4.02.5151.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

"Prepare a Secretaria Requisição de Pequeno Valor, tomando por base o menor orçamento anexado pela parte autora (Evento 395).

Dê-se vista também à parte autora do ofício do Evento 433."

A petição referida na decisão recorrida informa e comprova ao juízo de origem que os fármacos não vinham sendo fornecidos, em descumprimento à decisão judicial, requerendo o desarquivamento dos autos, bem como o bloqueio de verba pública.

Já no ofício do evento 433, o Banco do Brasil confirma o levantamento de valores já identificados no despacho do evento 424.

É o breve relatório.

VOTO

Em sede de Juizado Especial Federal, a Medida de Urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro - Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019, serve apenas como

instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

No caso, a **União se volta contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença** que determinou simples expedição de Requisição de Pequeno Valor, tomando por base o menor orçamento anexado pela parte autora na petição do Evento 395.

Já tendo o Juízo de origem apreciado o mérito da causa em sentença já transitada em julgado, vê-se que a decisão impugnada neste recurso não foi proferida em sede de tutela provisória.

Nesse contexto, inadequada a via eleita pelo ente público federal para a impugnação da ordem de sequestro de ativos financeiros.

Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO, dada a inadequação da via eleita, nos moldes da fundamentação. Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem.